Schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Schorsing

Houd één onderscheid vast: bij een schorsing blijft de overeenkomst bestaan en valt enkel het werk weg, bij een einde is de overeenkomst zelf voorbij. Vraag je dus bij elk geval af: moet deze werknemer daarna terugkomen? Zo ja, dan is het een schorsing.

1 Hoe noemen we dit?

a) schorsing · b) een schorsing · c) het gewaarborgd loon · d) het ziekteattest · e) het moederschapsverlof · f) het geboorteverlof

2 Schorsing of einde?

a) schorsing · b) schorsing · c) einde · d) schorsing · e) einde · f) einde

Staking staat hier bij de schorsingen, en dat is het verrassende antwoord van deze rij. Wie staakt, verbreekt zijn contract niet: hij werkt die dagen niet en krijgt geen loon van de werkgever, maar de overeenkomst loopt door.

2 Einde van de overeenkomst

Vijf manieren waarop een overeenkomst eindigt, en bij elk hoort een eigen gevolg: met een termijn, met een vergoeding, of met niets. Het C4 is geen manier van eindigen maar het document dat je achteraf nodig hebt bij de uitbetalingsinstelling.

3 Hoe noemen we dit?

a) onderling akkoord · b) opzegging · c) een opzeggingsvergoeding · d) dringende reden · e) het verstrijken van de termijn · f) het C4

Let op het verschil tussen de opzegtermijn en de opzeggingsvergoeding. Het is hetzelfde recht in twee vormen: je werkt de termijn uit, of je krijgt het loon van die periode in één keer.

4 Binnen welke termijn moet een ontslag om dringende reden gegeven worden?

Binnen drie werkdagen nadat de werkgever het feit kent, en de reden moet binnen drie werkdagen daarna aangetekend meegedeeld worden.

Let op dat er twee keer drie werkdagen zijn, en dat is de klassieke valkuil. Eerst drie dagen om te ontslaan, dan nog drie om de reden aangetekend te laten weten. Wie één van die twee termijnen mist, verliest de dringende reden.

5 Waarom bestaat er een opzegtermijn?

Zo heeft de werknemer tijd om ander werk te zoeken en de werkgever tijd om een vervanger te vinden.

Merk op dat de termijn beide partijen beschermt. Daarom geldt hij ook als de werknemer zelf opzegt, al is zijn termijn korter.

3 Rekenen

Reken altijd eerst het weekloon uit, want een opzegtermijn staat in weken en een loon in maanden. Het weekloon is het maandloon maal twaalf gedeeld door tweeënvijftig; deel nooit gewoon door vier, want een maand heeft meer dan vier weken.

6 Een werknemer verdient 2 600 euro bruto per maand. Hoeveel is dat per week, als je rekent met 52 weken op 12 maanden?

2 600 maal 12 gedeeld door 52 is 600,00 euro per week

2 600 × 12 = 31 200, en gedeeld door 52 is dat 600 euro per week. Deel je door 4, dan kom je op 650 euro uit, en dat is 50 euro per week te veel.

7 Zijn opzegtermijn is 9 weken en de werkgever verbreekt onmiddellijk. Hoeveel bedraagt de vergoeding, zonder de extra's?

5 400,00 euro

9 × 600 = 5 400 euro. Reken dus altijd met het weekloon en niet met het maandloon gedeeld door iets.

8 Waarom zit er meestal meer in zo'n vergoeding dan het brutoloon alleen?

De vergoeding bevat ook het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de voordelen in natura over die periode.

Dit is waarom een verbrekingsvergoeding hoger uitvalt dan je op het eerste gezicht zou rekenen. Men spreekt van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst, en daar zit alles in wat de werknemer die periode zou gekregen hebben.